



BASADA EN EMPLEO • EB-3

Guia de Visa EB-3

Tercera Preferencia — Trabajadores Calificados, Profesionales, Otros Trabajadores

Guia completa de EB-3 — cubre Trabajadores Calificados, Profesionales, y Otros Trabajadores (no calificados). Incluye Certificacion Laboral PERM, portabilidad AC21, esperas por pais, y estrategia.

Preparado por ImmigrationIQ

immigrationiq.us | contact@immigrationiq.us

QUE INCLUYE ESTE KIT:

✓ Tres subcategorias EB-3 ✓ Requisitos de elegibilidad ✓ Certificacion PERM (detallado) ✓ Proceso paso a paso ✓ Formularios y documentos ✓ Tarifas y plazos ✓ Boletin de Visas / esperas pais ✓ Portabilidad de empleo AC21 ✓ Errores comunes ✓ Consejos de estrategia

Todos los formularios USCIS: uscis.gov/forms | Herramientas: immigrationiq.us

1. Resumen de Categorías EB-3

EB-3 es la tercera preferencia de visa de inmigrante basada en empleo. Tiene la elegibilidad más amplia de todas las categorías de empleo — incluyendo trabajadores no calificados — pero las esperas más largas por país.

Trabajadores Calificados	Profesionales	Otros Trabajadores (No Calificados)
Posición requiere 2+ años de capacitación/experiencia	Posición requiere Licenciatura EE.UU. o equivalente extranjero	Posición requiere menos de 2 años de capacitación/experiencia
Vía EB-3 más común	Licenciatura debe ser en campo específico	Sujeta a tiempo de espera más largo
Ej: chefs, electricistas, soporte TI	Ej: contadores, maestros, ingenieros	Ej: trabajadores domésticos, alimentos, construcción
PERM requerido	PERM requerido	PERM requerido
Sin grado avanzado	Sin requisito de experiencia además de Licenciatura	Visas anuales limitadas (5,000)

■ **EB-3 'Otros Trabajadores' tiene solo ~5,000 visas anuales mundialmente y enfrenta acumulaciones extremas (frecuentemente 10+ años) para India, China, México, y Filipinas. Verifique en el Boletín de Visas más reciente.**

2. Trabajador Calificado — Elegibilidad

- Posición requiere al menos 2 años de capacitación, educación, o experiencia
- Debe poseer esa experiencia/capacitación requerida
- Posición no debe ser temporal o estacional
- Empleador debe obtener Certificación PERM aprobada
- Credenciales extranjeras deben ser evaluadas para equivalencia EE.UU.

Ocupaciones Comunes de Trabajador Calificado

- Chefs y cocineros principales (con 2+ años de capacitación)
- Electricistas, plomeros, técnicos HVAC calificados
- Especialistas de soporte TI, administradores de red
- Soldadores, mecánicos, mecánicos con capacitación especializada
- Trabajadores de salud bajo RN (asistentes médicos, técnicos)

3. Profesional — Elegibilidad

- Posicion requiere Licenciatura EE.UU. o equivalente extranjero
- Posicion debe requerir el grado especifico (no solo 'preferido')
- Licenciatura debe relacionarse directamente con el trabajo
- No puede sustituir experiencia por el grado
- Licenciatura extranjera necesita evaluacion de credenciales por servicio NACES

CONSEJO: Si tiene Maestria EE.UU., considere EB-2 — usualmente mas rapido que EB-3 a menos que sea de pais con acumulacion fuerte y EB-3 este vigente para su pais.

4. Otros Trabajadores (No Calificados) — Elegibilidad

- Posicion requiere menos de 2 anos de capacitacion, educacion, o experiencia
- Posicion permanente, tiempo completo (no estacional)
- Mismo proceso de Certificacion PERM aplica
- Acumulacion fuerte: solo ~5,000 visas mundiales por ano

■ Los tiempos de espera EB-3 Otros Trabajadores pueden exceder 10-15+ anos para algunos paises. Muchas personas han abandonado solicitudes de 'Otros Trabajadores' debido a esperas de varias decadas. Confirme el estado actual del Boletin de Visas antes de proseguir.

5. Certificacion Laboral PERM — Proceso Detallado

Cada caso EB-3 requiere PERM (sin opcion NIW). El proceso PERM del Departamento de Trabajo verifica que no hay trabajadores estadounidenses calificados disponibles para la posicion al salario prevaleciente.

1. Determinacion de Salario Prevaleciente (PWD): Empleador presenta Formulario ETA-9141 con DOL. DOL determina el salario prevaleciente. Procesamiento: 2-6 meses.

2. Fase de Reclutamiento: Empleador debe realizar reclutamiento obligatorio: (a) Anuncio de trabajo con Agencia Estatal de Fuerza Laboral por 30 dias, (b) Dos anuncios en periodico dominical, (c) Posting interno por 10 dias habiles, (d) TRES pasos adicionales de una lista de diez.

3. Periodo de Silencio de 30 Dias: Despues que termine el reclutamiento, esperar 30 dias antes de presentar. Total reclutamiento + silencio debe ser al menos 60 dias.

4. Presentar ETA-9089: Empleador presenta solicitud PERM electronicamente con DOL. Formulario debe coincidir precisamente con actividades de reclutamiento y PWD.

5. Revision o Auditoria DOL: Casos estandar: 6-12 meses. Si DOL audita, agregar 6-18 meses. PERM se certifica, deniega, o retira para re-presentacion.

6. Comenzar Presentacion I-140: Empleador debe presentar I-140 dentro de 180 dias de la certificacion PERM. Certificacion expira despues de 180 dias.

Actividades de Reclutamiento PERM Obligatorias (ademas de anuncio + 2 anuncios)

- Elegir 3 de 10: Feria de empleo, sitio web del empleador, sitio web de busqueda de empleo, reclutamiento en campus, organizaciones profesionales, agencias privadas, referidos de empleados con incentivos, oficina de colocacion en campus, periodicos locales/eticos, anuncios radio/TV

■ Todos los anuncios deben incluir nombre del empleador, ubicacion geografica, deberes — pero no pueden incluir calificaciones mas estrictas que las del PERM

■ **Razones comunes de negacion PERM: contenido del anuncio deficiente, fechas perdidas, manejo insuficiente de respuestas, codigo SOC incorrecto, salario prevaleciente no coincide. PERM es una de las presentaciones migratorias mas tecnicas — considere fuertemente representacion legal.**

6. Proceso de Presentacion EB-3 Paso a Paso

1. **Confirmar Elegibilidad:** Empleador identifica posicion; usted confirma cumplir requisitos de Calificado / Profesional / Otro Trabajador.
2. **Proceso PERM:** Empleador dirige PERM a traves de DOL. Tipicamente 8-15 meses. Incluye PWD, reclutamiento, periodo de silencio, ETA-9089.
3. **Presentar Formulario I-140:** Despues de PERM certificado, empleador presenta I-140 con USCIS. Debe presentar dentro de 180 dias de PERM. Tarifa: \$715.
4. **Opcional: Premium Processing:** Empleador puede pagar \$2,805 por respuesta USCIS en 15 dias habiles en I-140.
5. **Esperar Numero de Visa:** Segun fecha de prioridad del Boletin de Visas. Esperas fuertes para India, China, Mexico, Filipinas.
6. **Presentar I-485 o DS-260:** I-485 si esta en EE.UU. (\$1,440); DS-260 si consular (\$325). Permitido I-140 + I-485 concurrentemente si fecha de prioridad esta vigente.
7. **Portabilidad AC21 (despues de 180 dias):** Una vez que I-485 ha estado pendiente 180+ dias, puede cambiar a empleo similar con nuevo empleador sin perder su caso.
8. **Recibir Green Card:** Green Card permanente de 10 anos. Sin condiciones.

7. Documentos Requeridos

El Empleador Provee

- Certificacion Laboral PERM aprobada (ETA-9089)
- Prueba de habilidad para pagar el salario ofrecido (declaraciones de impuestos, estados financieros auditados)
- Descripcion detallada del puesto que coincida con PERM
- Formulario I-140 con documentacion de apoyo
- Carta de oferta inicial y confirmacion de empleo continuo

El Beneficiario Provee

- Pasaporte vigente (pagina biografica)
- Acta de nacimiento con traduccion certificada al ingles
- Actas de matrimonio/divorcio (si aplica)
- CV/curriculum detallado
- Credenciales educativas con evaluacion de credenciales extranjeras
- Cartas de verificacion de empleo probando experiencia requerida

■ Certificaciones de habilidades, licencias, registros de capacitacion (Trabajadores Calificados)

8. Tarifas y Plazos

Concepto	Costo / Tiempo
I-140 (Petición de Inmigrante)	\$715
I-140 Premium Processing (opcional)	\$2,805 (15 días hábiles)
I-485 (Ajuste de Estatus)	\$1,440
I-765 permiso de trabajo (con I-485)	\$0 (incluido)
I-131 Advance Parole (con I-485)	\$0 (incluido)
DS-260 (procesamiento consular)	\$325
Presentación PERM	\$0 a DOL; \$4,000-\$15,000 abogado + reclutamiento
Plazo PERM	8-15 meses (más largo con auditoría)
Procesamiento estándar I-140	6-12 meses
Plazo I-485	8-14 meses después de fecha de prioridad vigente

9. Boletín de Visas y Esperas por País

Los tiempos de espera EB-3 varían dramáticamente por país de nacimiento. Demanda fuerte de India, China, México, y Filipinas crea acumulaciones de varios años. Verifique mensualmente.

País	Espera EB-3 Calificado/Profesional Aproximada
Mayoría de países (Mundial)	Actualmente 1-3 años
India	8-15+ años
China	3-6 años
México	1-3 años
Filipinas	1-3 años
EB-3 Otros Trabajadores (cualquier país)	Agregar 5-10+ años a lo anterior

CONSEJO: A veces EB-3 es mas rapido que EB-2 para solicitantes nacidos en India porque la demanda EB-2 es muy alta. Observe el Boletin de Visas y considere 'bajar' de EB-2 a EB-3 si EB-3 tiene fechas anteriores.

10. Portabilidad AC21 — Movilidad Laboral

La Seccion 106(c) de la Ley de Competitividad Estadounidense del Siglo 21 (AC21) le permite cambiar a empleo igual/similar despues de que I-485 ha estado pendiente 180+ dias, sin abandonar su I-140.

Requisitos AC21

- I-485 debe haber estado pendiente 180+ dias
- I-140 debe estar aprobado (o pendiente 180+ dias y eventualmente aprobado)
- Nuevo empleo debe ser en ocupacion 'igual o similar' al empleo PERM
- Presente Formulario I-485 Suplemento J para confirmar empleo continuo

Beneficios de AC21

- No esta atado a su empleador patrocinador original por 5+ anos
- Permite promociones, aumentos de salario, cambiar de empresa
- EAD H-4 del conyuge continua si aplica
- Hijos envejeciendo: CSPA puede preservar elegibilidad

■ **Tenga cuidado — 'igual o similar' es interpretado por USCIS basado en codigo SOC, deberes, y nivel de habilidad. Consulte un abogado antes de cambiar de empleo para evitar comprometer su caso.**

11. Errores Comunes a Evitar

- Presentar PERM con actividades de reclutamiento insuficientes o no compatibles
- Contenido del anuncio mas estricto que requisitos PERM (elimina solicitantes EE.UU. calificados)
- Usar requisitos inflados no reflectivos de estandares normales de la industria
- No documentar adecuadamente razones para rechazar solicitantes EE.UU.
- Perder la fecha limite de 180 dias para presentar I-140 despues de certificacion PERM
- Olvidar evaluacion de credenciales para grados extranjeros
- Cambiar de empleo antes de elegibilidad AC21
- Evidencia inadecuada de habilidad para pagar del empleador

SU CAJA DE HERRAMIENTAS DE IMMIGRATIONIQ

→ Asistente de Chat con IA	immigrationiq.us/chat
→ Rastreador de Estado de Caso	immigrationiq.us/case-tracker
→ Panel del Boletin de Visas	immigrationiq.us/visa-bulletin
→ Calculadora de Tarifas USCIS	immigrationiq.us/fee-calculator
→ Buscar Abogados de Inmigracion	immigrationiq.us/lawyers
→ Recursos de Ayuda Legal Gratuita	immigrationiq.us/lawyers (pestana Free Legal Aid)



ImmigrationIQ — immigrationiq.us

Solo para fines informativos. NO es asesoramiento legal. Las leyes cambian con frecuencia. Verifique en uscis.gov. Consulte un abogado de inmigracion licenciado para su situacion especifica.